

(א) חולין ב. תמורה ב. (ב) פסחדרין פג. מכות ד. טז. כ. שבעות ג. וזמחם טז. תמורה ג. (ג) כמכות ג. (ד) נ"ך ע. (ה) ונחלות (ו) פסחים ל. לו. וזמחם טז. (ז) טע' תוס' ב"ב קי. ד"ה נטעו'. (ח) מכות ו. (ט) פ"ו ו. (י) ופסחים ג. ופ"ו. (יא) ע"ז כ. (יב) שבת (יג) ט. כ"א טס"ק: דל"ה, (יד) ונחלות חולין קל: וטס ד"ה טל"ה, (טו) פ"ו דף כט. ע' ש"ך נ"ב.

הגהות הב"ח

(א) גמ' רנ"א אהר בבא לצאת ידי שמים אהרן אסרה. י"ב זה י"ג תוס': (ב) שם דלמר שמואל במנאפים כ"ל וזהו ר' מתקן: (ג) תוס' ד"ה צנ"ה ור"י וא"ת תנ"ה מ"י מושלם וקאמר בבא לצאת י"ש דהרי ד"ה קל בפרק הורו"ק דף קל ע"ב תנא תני ישלם ואלא אמרת דמדת חסידות:

גליון הש"ם

רש"י ד"ה רבא אהר וב' אי תפיס לא מספקין. ע"י בענויי אהר חגיגה כ"אזכי שם דף י' ע"ב ד"ה נפס ונקל' החזקן רס"י כח:

מובא רש"י

לא שאדם רשאי להמיר את הארבעים א"ל הא מני ר' יהודה היא דאמר א"לאו שאין בו מעשה לוקין עליו ומי מצית מוקמת לה כר' יהודה והא קתני רישא ב"הכל ממירין אחד האנשים ואחד הנשים והוינן בה הכל לאתווי מאי ג' לאתווי יורש ודלא כר' יהודה דאי כר"י האמר יורש אינו ממיר יורש אינו סומך האי תנא סבר לה כוותיה בחדא ופלגי עליה בחדא ת"ר יהיוסם את הפרה ודש בה לוקה ומשלם ד' קבין לפרה וג' קבין לחמור ה"הא אינו לוקה ומת יאינו לוקה ומשלם אמר אב"י הא מני ר"מ היא דאמר לוקה ומשלם (ב) רבא אמר ד' אתנן אסרה תורה י' ואפילו בא על אמו רב פפא אמר ה"המשעת משיכה איחייב לה במזונותיה ומילקא לא לקי עד שעת חסימה אמר רב פפא הני מילי בעו מינאי דבי רב פפא בר אבא ופשמי להו לאיסורא חדא כהלכתא וחדא דלאו כהלכתא בעו מינאי מהו ללוש את העיסה בחלב ופשמי להו לאיסורא כהלכתא דתניא י אין לשין את העיסה בחלב ואם לש כל הפת כולה אסורה מפני הרגל עבירה כיוצא בו י אין טשין את התנור באליה ואם טש כל הפת כולה אסורה עד שיסיק את התנור ואידך בעו מינאי מהו להכניס מין ושאינו מינו לדיר ופשמי להו לאיסורא דלאו כהלכתא דאמר שמואל (ג) ובמנאפים עד שיראו כדרך המנאפים ובכלאים עד שיכניס כמכחול בשפופרת מתיב רב אחדבוי בר אמי י אילו נאמר יבהמתך לא תרביע הייתי אומר לא יאחוז אדם הבהמה בשעה שעולה עליה זכר ת"ל כלאים לאו מכלל דכלאים אחיזה נמי לא מאי אחיזה הכנסה ואמאי קרי לה אחיזה ילישנא מעליא א אמר רב יהודה ימין במינו מותר להכניס כמכחול בשפופרת ואפילו משום פריצותא ליכא מ"מ בעבידתיה טריד מתיב רב אחדבוי בר אמי אילו הרגל עבירה. שלא יאכל בשר עמה: טשין. טחין: מין ושאינו מינו. והן זכר ונקבה: מהו להכניס לדיר. מי הו כמרביע כלאים או לא עד שיאחוז הוא בעצמו אבר הזכר ויכניס: ופשמי להו לאיסורא. שלא יזלו: במנאפים. מעדין עליהם העדים לחייבן מיתה ומלקות משכבשו זה על זה כדרך מנאפים וא"ל לעדים שיראו כמכחול בשפופרת דלא הוסיקתן תורה להסתכל כ"כ: כנלאים. אינו חייב אדם להכניס מין במינו: מנחול. קיסם או כנף שמכניסין בשפופרת חלולה שהכחול לתוכה ומוציאין מן הכחול כמכחול ומעביר על העין: אינו נאמר בהמתך לא תרביע. ולא נאמר כלאים הייתי אומר לא יאחוז את הבהמה בקרינה בשעה שעולה עליה זכר ואפילו מין במינו ת"ל וכו': ואפילו משום פריצותא אין כאל. משום דשמא יבא לידי ההורו דבר כדאמרין (ע"ז דף כ): לא יסתכל בחמור ובחמורה בחזיר ובחזירה בשעה שהן מזווגין ונוקקין זה עם זה דהתם כשאינו שלו שאינו צריך לסייע אצל האי בעצדידתיה טריד ולא מהרהר: מתני'

לא שאדם רשאי להמיר. רישא דמתני' הכל ממירין אחד האנשים ואחד הנשים ומפרש ואזיל דהאי הכל ממירין לא שהאדם רשאי להמיר אלא יש בהן כח לתפוס בתמורה דביעבד: וסופג אם הארבעים. משום לא יחליפנו (ויקרא ח) והא הכא דדיבור בעלמא הוא ולקי. אלמא עקימת שפמים שאדם מגיד בשפמיו

מעשה הוא: ר' יהודה היא. בכמה

דוכתי מייטנין לה (מכות דף ד): לא

תותירו ממנו והנותר ממנו עד

בקרס ב"ה הכבוד לימן עשה אחר לא

מעשה לומר שאין לוקין עליוש שניתק

לעשה הוא. טעמא דב"ה הכבוד הא

לאו הכי לקי המותיר ואע"ג דאין בו

מעשה: לאתווי יורש. שאם המיר

בקרבן אביו לאחר מיתת אביו מומר:

יורש אינו ממיר. ואם המיר אינו

מומר וטעמא מפרש בתמורה דריש

פ"ק (דף ג): ג' קבין לחמור. כך

שיערו חכמים אכילתו: ה"ג והא אין

לוקה ומס ואין לוקה ומשלם. דהו

לבו שמי רשעיות וכתיב (דברים כה)

כדי רשעתו: ר"מ היא. כמנ"ה מכות

(דף ד). מעדין אנו על איש פלוני

שחייב לחזירו מאתים וזו לוקין

ומשלמין אס נמלאו זוממין: רנ"א אהר

אהרן אסרה תורה אפילו נ"ה על אמו.

ונתן לה טלה באתנן אתנן הוא ואסור

לקרבן דאתנן סתמא כתיב (דברים כג)

ל"ש אמו ול"ש פתויה. ואע"ג דאי

תבעה ליה צדינא קמן מן לי אתנני

לא מחייבין ליה דהא קם ליה צדצבה

מיניה כי יהיבי ניהלה אתנן הוא

אלמלא אפילו במקום מיתה נמי רמו

תשלומין עליה אלא שאין כח לענשו

בשמים אצל ידי שמים לא יאל עד

שישלם דאי לא רמו תשלומין עליה

כי יהיבי ניהלה מי הוה אתנן מתנה

בעלמא הוא דיהיב לה וגבי חוסס

נמי תשלומין רמו עליה אלא שאין

כח צב"ד לענשו שמים וכוין דרמו

תשלומין עליה לא יאל ידי חובתו עד

שישלם. אי נמי א' תפיס לא מפקין

מיניה כך שמעתי מפי מורי הזקן

ויש דוגמתו צב"ק בפרק מרובה

(דף ע): ושם מפורש יותר והביא

לי מורי רביה על זה: רב פפא

אמר. חובי נמי מחייבין ליה לשלומי

דאינן באין כאחד דמשעת משיכה

אסורה. ואפילו לאלכל במלמ: מפני

הרגל עבירה. שלא יאכל בשר עמה: טשין. טחין: מין ושאינו מינו. והן זכר ונקבה: מהו להכניס לדיר. מי הו כמרביע כלאים או לא עד שיאחוז הוא בעצמו אבר הזכר ויכניס: ופשמי להו לאיסורא. שלא יזלו: במנאפים. מעדין עליהם העדים לחייבן מיתה ומלקות משכבשו זה על זה כדרך מנאפים וא"ל לעדים שיראו כמכחול בשפופרת דלא הוסיקתן תורה להסתכל כ"כ: כנלאים. אינו חייב אדם להכניס מין במינו: מנחול. קיסם או כנף שמכניסין בשפופרת חלולה שהכחול לתוכה ומוציאין מן הכחול כמכחול ומעביר על העין: אינו נאמר בהמתך לא תרביע. ולא נאמר כלאים הייתי אומר לא יאחוז את הבהמה בקרינה בשעה שעולה עליה זכר ואפילו מין במינו ת"ל וכו': ואפילו משום פריצותא אין כאל. משום דשמא יבא לידי ההורו דבר כדאמרין (ע"ז דף כ): לא יסתכל בחמור ובחמורה בחזיר ובחזירה בשעה שהן מזווגין ונוקקין זה עם זה דהתם כשאינו שלו שאינו צריך לסייע אצל האי בעצדידתיה טריד ולא מהרהר: מתני'

לן לאוקומא קרא בסתם אתנן דהיינו שהבועל נותן וא"ת דאתנן אינו נאסר אלא צדקאי בחצירה צערת ביאה כדאמר בפ' בתרא דע"ז (פג). אצל ב"ה עליה ואח"כ נתן לה מותר א"כ היכי מוכח מאתנן דחייב ללאת ידי שמים אע"ג דקם ליה צדצבה מיניה והא משמע במרובה (ב"ב דף ע): ושם ד"ה אילו) דחצר קני ליה קנין גמור אפילו היכא דקם ליה צדצבה מיניה וי"ל דנאי דחצר קני לה קנין גמור לא היה לו ליחשב אתנן אלא מתנה אם לא היה חייב ללאת ידי שמים כשאנינה בחצירה: ואם טש כל הפת כולה אסורה עד שיוסיק התנור. מימה למה לי עד שיוסק בקינות סגי דהו לא הו אלא כנ"ט צר ג"ט ושרי כמו (חולין דף ק"א): דגיס שעלו בקערה דמותר לאכלן כזותח ושם מפורש: ופשמי דהו לאיסורא דלא כהלכתא דאמר שמואל ב'. תימה לר"י היכי מוכח משמואל דליכא איסורא מדרבנן דשמואל לא איירי אלא מדרוריתא דומיא דמנאפין עד שיראו כדרך המנאפין דאיירי להורגם דהא מיימי לה צב"ק דמכות (דף ג). גבי אה היינו שם לא היה אדם נהרג מעולם: י במין במינו נמי אחיזה אין הכנסה דא. תימה כיון דלא איירי קרא אלא בכלאים מנגלן לאסור הכנסה מין במינו וי"ל דדייק מדנקט תנא לא יאחוז דלא יכניס הוה ליה למינקט דלא תרביע הכנסה משמע אלא משום הכי נקט אחיזה דלהכנסה לא לאינטריך דקים ליה לתנא דאפילו מין במינו אסורה מוגשמת מכל דבר רע דדריש מיניה צב"ק דע"ז (דף כ): שלא יסתכל אדם לא בחמור ולא בחמורה לא בחזיר ולא בחזירה לא בעוף ולא בעופפת בשעה שמקקין זה לזה ולהכי מוקי לא תרביע בלחיה בלס אינו ענין:

השוכר את הפועלים פרק שביעי בבא מציעא צא.

יהודה קאמר אמאי לא דייק נמי ממילתיה דהתראת ספק שמה התראה כדדייק רבי יוחנן אלא קאמר התם דסבר לה כאידך דרבי יהודה דאמר לא שמה התראה אלא ודאי משמע דסבר הכי וצ"ג דשזעו"ט (דף כה). נמי פריך מהתם דרבי יוחנן אדר' יוחנן משמע דאליבא דנפשייהו פליגי וי"ל דריש לקיש לא פטר הכא אלא אליבא דמנן דבעי לאו שיש בו מעשה אצל איהו ודאי סבר כר' יהודה והא דקאמר בסמוך הא מני ר' יהודה היא ה"ק ר' יהודה היא וסבירא ליה כוותיה:

הא מני ר"מ היא דאמר לוקה ומשלם. ותימה דלא שמעינן ליה לר"מ אלא צב"ק דמכות (דף ד. ושם ד"ה לוקין) גבי עדים זוממין והתם יליף ליה ר"מ ממוציא שם רע דלוקה ומשלם ופריך מה למוציא שם רע שכן קנס ומשני סבר לה כרבי עקיבא דלומר עדים זוממין קנסא היא א"כ הכא דהוה ממונא מנגלן דלוקה ומשלם וי"ל דהא דלרבנן אין לוקה ומשלם היינו מכדי רשעתו דכתיב גבי עדים זוממין דדרשינן מיניה משום רשעה אחת אחת מחייבו ואי אחת מחייבו משום שמי רשעיות אצל ר"מ דסבר דעדים זוממין קנסא הוא יליף ממוציא שם רע דלוקין ומשלמין א"כ תו ליכא לדידיה לאוקמי כדי רשעתו אלא במימה ומלקות ומהיכא נילף דלא ילקה ומשלם ולה"ק דככל דוכתא אית ליה לר"מ דלוקה ומשלם וא"ת והא אכתי איכא לאוקמי כר"מ כדי רשעתו צמלקות זוממן כגון דצדידי דמסהדי עדות שקר קרעו שיראין של שוס אדם דהיי תשלומים אינס קנס וליכא למילף ממוציא שם רע וי"ל דלית לן לאוקומי קרא דואי אחת מחייבו משום צ' רשעיות אלא בששיסה מחמת עדות שקר ולהכי לא מתוקמא בממון ומלקות דבשמי רשעיות מחמת עדות שקר לוקה ומשלם ולהכי לא מתוקמא אלא במימה ומלקות: **בבא צצאת ידי שמים.** וא"ת דלמרי' צפרק בן סורר ומורה (פסחדרין דף עב. ושם ע"ש) רבא איגיבו ליה דינרי במתרתא אהדרינהו ניהליה ולא קבלינהו אמר הואיל ונפק מפומיה דרבי דלמר הכא במתרתא ונטל כלים פטור דצדימס קננהו ואמאי לא קבלס והא חייבין ללאת ידי שמים וי"ל דהם לא ראו ללאת ידי שמים אלא היו סבורין צדיקין חייבין להחזיר ולכן לא קבלינהו וא"ת תנא תני (ו) ישלם ואת אמרת דמדת חסידות שנו כאלן וי"ל דישלם משמע טפי לשון חיוב ממשלם אי נמי התם פריך משום דאפילו ללאת ידי שמים אינו חייב אצל הכא דחייב ללאת ידי שמים חיוצא מעליא הוא ושאפיר תמני משלם ועוד ר"י פי' שם מתוך הסוגיא דה"ק תנא תני ישלם דברי ר"א ורבנן פליגי עליה ואי מדת חסידות קאמר לא הו פליגי עליה: **אתנן אסרה תורה אפילו בא עץ אמו.** דעיקר אתנן בעריות כתיב דלונה מחייבי כריתות היא ובתמורה נמי י פ"ק (דף ה) גמרינן תועבה מעריות וי"מ דנפקא לן מדתניא ביצמות (דף נט: ושם) יכול אף אתנן כלב ומחיר וזנה ת"ל גם שניהם שנים ולא ד' ומדאינטריך קרא למעט אתנן כלב אע"ג דרובע צהמה קם ליה צדצבה מיניה ש"מ דאתנן אסרה תורה אפילו ב"ה על אמו ואין נראה דמי כתיב צ' ולא ד' שניהם כתיב ונימא צ' ולא ג' ולא אחי למעוטי אלא מחיר וזנה וא"ת והא איכא לאוקומא קראי בלומר הילך טלה זה ותבעלי לבגד או לאצרך דלא קים ליה צדצבה מיניה וי"ל דאית

חייבין ללאת ידי שמים וי"ל דהם לא ראו ללאת ידי שמים אלא היו סבורין צדיקין חייבין להחזיר ולכן לא קבלינהו וא"ת תנא תני (ו) ישלם ואת אמרת דמדת חסידות שנו כאלן וי"ל דישלם משמע טפי לשון חיוב ממשלם אי נמי התם פריך משום דאפילו ללאת ידי שמים אינו חייב אצל הכא דחייב ללאת ידי שמים חיוצא מעליא הוא ושאפיר תמני משלם ועוד ר"י פי' שם מתוך הסוגיא דה"ק תנא תני ישלם דברי ר"א ורבנן פליגי עליה ואי מדת חסידות קאמר לא הו פליגי עליה: **אתנן אסרה תורה אפילו בא עץ אמו.** דעיקר אתנן בעריות כתיב דלונה מחייבי כריתות היא ובתמורה נמי י פ"ק (דף ה) גמרינן תועבה מעריות וי"מ דנפקא לן מדתניא ביצמות (דף נט: ושם) יכול אף אתנן כלב ומחיר וזנה ת"ל גם שניהם שנים ולא ד' ומדאינטריך קרא למעט אתנן כלב אע"ג דרובע צהמה קם ליה צדצבה מיניה ש"מ דאתנן אסרה תורה אפילו ב"ה על אמו ואין נראה דמי כתיב צ' ולא ד' שניהם כתיב ונימא צ' ולא ג' ולא אחי למעוטי אלא מחיר וזנה וא"ת והא איכא לאוקומא קראי בלומר הילך טלה זה ותבעלי לבגד או לאצרך דלא קים ליה צדצבה מיניה וי"ל דאית

עין משפט נר מצוה

סו א מ"י פ"א מהל' תמורה הלכה א סמג לאון שמה:

ב [מ"י שם הלכה ו]:

סו ג מ"י שם הלכה ה:

סח ד מ"י פ"יג מהל' שפירות הל' ב סמג

לאון קפד טוש"ע ח"מ ס' שלח סעף [ג] ד:

סח ה מ"י פ"יח מהל' סנהדרין הל' ב:

עו ו מ"י שם ופ"ג מהל' גביה הל' א' ופ"א

מהל' נערה הל' יא ופ"ו

וביבמות הל' ו ופ"ד

מהל' חובל הל' ט טוש"ע

ח"מ ס' שגל:

עא ז מ"י פ"ד מהל' אסורי מנבח הל' ח

סמג לאון שטו:

עב ח מ"י פ"יג מהל' שפירות הל' ב סמג

לאון קפד טוש"ע ח"מ ס' שלח סעף ד:

עג ט י מ"י פ"ט מהל' מ"א הלכה כב סמג

לאון קמא טוש"ע י"ד ס' לו סעף א:

עד כ מ"י פ"ט מהלכות כלאים הלכה ב סמג

לאון רפא טוש"ע י"ד ס' רזו סעף ג:

עה ל מ"י פ"א מהל' אסורי ביאה הלכה

טו סמג לאון קטו טור

ש"ע אה"ע ס' ב סעף א

בגה"ה ירכ אלפס כאן

וביבמות פ"ב דף ח: ובסוף

פ"א דמכות דף רפד: [:

עו מו מ"י פ"ט מהלכות כלאים הלכה א סמג

לאון רפא טוש"ע י"ד ס' רזו סעף ג:

עז ג מ"י פ"א מהל' אסורי ביאה הלכה כ

סמג לאון קטו טור ש"ע

אה"ע ס' כב סעף ג:

תורה אור השלם

1 את חקתי תשמרו בהמתוך לא תרביע כלאים שדך לא תורע כלאים ובגד כלאים ששטנו לא יעלה עליך: ויקרא יט יט